

한국문화예술위원회 상임감사

통보 · 징계(중징계 이상) · 변상

제 목 재고자산(농약) 관리 업무처리 부적절

소 관 기 관 한국문화진흥(주) @@ 팀

조 치 부 서 한국문화진흥(주) ▽▽▽▽ 팀

내 용

1. 업무개요

한국문화진흥(주)(이하 ‘한국문화진흥’)의 @@ 팀장(이하 ‘○○○’)은 ※※※골프장(이하 ‘골프장’)의 잔디와 코스 관리를 총괄하며, 물품 관리자로서 자재의 수급과 관리를 책임지고 있다. 팀장은 작업 계획에 따라 농약과 비료 등의 자재 사용을 체계적으로 관리하며, 필요한 경우 분임관리자를 지정하여 이 업무를 보좌하도록 할 수 있고, 이를 소홀히 할 경우 변상 책임을 지게 되도록 되어 있다. 이러한 체계를 통해 @@ 팀은 자재관리의 효율성과 투명성을 유지하며, 골프장 운영의 품질을 지속해서 향상시키고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

한국문화진흥 물품 관리 시행 세칙(이하 ‘물품관리 시행 세칙’)에 따르면, 제6조와 제7조에서 각 부서의 팀장은 해당 부서의 물품 관리자로 지정되며, 물품의 수급과

관리를 책임져야 하고, 물품관리자는 물품 관리의 효율성을 높이기 위해 분임관리자를 지정하여 보좌할 수 있도록 규정하고 있다.

또한 동 세칙 제19조에 따르면, 물품관리자는 관리하에 있는 물품을 적절히 보관하고 사용해야 하며, 이 의무를 소홀히 하여 물품이 손상되거나 손실이 발생하면 변상 책임을 지게 되어 있는데, 이 조항은 물품 관리자의 주의 의무를 강조하며, 물품 관리의 철저함을 요구함으로써 물품의 손실이나 비효율적인 사용을 방지하는 데 목적이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

@@ 팀에서 사용 농약과 비료는 한국문화진흥의 중요한 재고자산으로, 골프장 관리에 필수적인 자재로 분류된다. 재고자산이란 회사가 영업활동을 위해 보유하는 자산을 의미하며, @@ 팀에서는 골프장의 잔디와 식물의 건강을 유지하기 위해 이들 자재를 사용하고 있는데, 이러한 자재는 골프장 유지 관리에서 필수적인 원재료로서 중요한 가치를 지니고 있다.

특히, 이 자재들은 구매 시점에서 바로 비용으로 처리되지 않고, 실제 사용 시점에 따라 비용화 되는데, 농약과 비료는 보관 중에는 자산으로 관리되며, 필요에 따라 적시에 사용할 수 있도록 재고로 관리되어야 한다. 이러한 재고 관리 방식은 자재의 효율적 사용을 촉진하며, 한국문화진흥의 자산을 체계적으로 관리하는 데 기여하므로, @@ 팀에서는 골프장 잔디 관리를 위해 매년 승인된 예산에 따라 신중하게 구매하고, 관리자는 농약의 효율적인 사용을 가능하게 하여 자원의 낭비를 최소화하는 데 중요한 역할을 하여야 한다.

그러나 @@ 팀 ●●● 차장(이하 ‘●●●’)은 ‘23년부터 ‘24년 6월 감사 시점까지 @@ 팀 자재 창고의 농약을 매월 정기적으로 점검하면서 재고가 맞지 않는다는 이유로, [별표]에 명시된 아지란, 엠시피피, 카브리오에이, 플레그썬, 스펙티클, 아골드, 잘록엔, 뉴갈론, 잔디존, 매끄니, 그린손, 금모리, 균지기, 디멘존, 그린캡, 한목, 새메타실, 리도밀, 유일토자임 등 총 28종의 농약(가격으로는 총 7,049,570원)을 인적인 드문 구 코스관리 등에 비치되어 있는 낡고 허름한 캐비닛에 고의로 숨겨 방치해 오다가 2024년 6월 17일 실시한 현장조사에서 적발되었다.

그 결과, [표1]에 나타난 바와 같이, 한국문화진흥의 2023년 결산보고서에서 유효 보증기간이 남아 있는 농약 18종(가격으로는 총 6,621,520원)이 누락되어 재무제표의 정확성을 저하시켰으며, 이에 따라 한국문화진흥의 재무적, 운영적 위험이 증가했다.

[표1] 유효보증기간 유효 농약 현황

연번	품목명	단위	용량	수량	유효보증기간	단가	비고1	비고2	비고(원)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
합 계									

또한, [표2]에 나타난 그린손, 그린캡 등 방치된 농약 10종은 유효 보증기간이 지나 사용이 불가능하게 된 사실을 확인하였고, 이로 인해 총 374,120원의 재산상 손해가 발생하였다.

[표2] 유효보증기간 종료 농약 현황

연번	품목명	단위	용량	수량	유효보증기간	단가	비고1	비고2	비고(원)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
합 계									

위 내용과 같이 방치된 농약 10종이 유효 보증기간을 넘겨 사용 불가능한 상태가 되어 총 374,120원의 재산상 손해가 발생한 것은 물품 관리의 부실로 인한 것으로, 이에 따라 관리 책임자의 주의 의무 위반 여부를 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 한국문화진흥 물품관리 시행 세칙 제6조와 제7조에 따르면, 각 부서의 팀장은 해당 부서의 물품 관리자로서 물품의 수급과 관리를 책임지며, 필요한 경우 분임 관리자를 지정해 이를 보좌하도록 규정하고 있다. 그러나 이번 사건에서는 이러한 규정이 제대로 이행되지 않았음이 드러났다.

●●●은 최근 2년 동안 @@ 팀에서 농약 재고를 관리했지만, 한국문화진흥은 그를 분임관리자로 공식 지정한 사실이 없다. 따라서 물품관리 시행 세칙 제19조에 따른 배상 책임을 묻기는 어렵다고 할 것이다. 다만, ●●●이 농약을 은닉한 행위는 내부 윤리지침과 복무규정을 심각하게 위반한 것으로, 이에 대한 엄중한 징계 조치가 필요하다고 판단된다.

반면, ○○○은 물품 관리자로서 물품 관리 체계를 유지하고, 분임관리자를 적절히 지정할 의무가 있었다. 한국문화진흥 물품관리 시행 세칙 제19조는 물품 관리자의 주의 의무를 명시하고 있으며, 이 의무를 소홀히 하여 물품이 훼손되거나 사용 불가능한 상태가 되었을 경우 변상 책임을 지도록 규정하고 있다. ○○○의 관리 부실로 인해 유효 보증기간이 지난 농약 10종이 사용 불가능한 상태에 이른 것은 그의 관리 소홀로 인한 결과이므로, ○○○은 총 374,120원의 손실에 대한 배상 책임을 져야 할 법적 근거가 충분히 있다.

따라서, 이 사건에서 ●●●과 ○○○의 책임은 각각 다르게 평가되어야 하며, 법률 및 내부 규정에 따라 적절한 조치가 취해져야 할 것이라 판단된다.

4. 관계기관 의견 및 판단

●●●은 본인이 농약 28종을 숨겨온 사실을 인정하면서, 자재수불대장과 작업 일지가 일치하지 않는 경우가 자주 발생한다고 언급하면서, 자재관리에서 투명성과 정확성이 부족했다고 진술하였고, 특정 농약의 사용량과 그에 따른 기록이 일치하지 않거나, 농약이 제대로 관리되지 않았다고 진술하였다.

○○○은 농약 관리와 관련된 문제에 대해 자신의 책임을 인정하면서도, 일부 문제에 대해서는 서무에게 책임으로 돌리는 모습을 보였다.

본 사건은 물품 관리자의 책임 이행이 얼마나 중요한지를 잘 보여주는 사례로, 이러한 관리 소홀은 법적, 윤리적 책임을 수반할 수 있으며, 조직 내에서의 신뢰성과 투명성을 심각하게 훼손할 수 있으므로, 앞으로 유사한 문제가 재발하지 않도록 물품 관리 체계 개선이 요구된다.

5. 조치할 사항

한국문화진흥(주) 대표이사는

- ① 회사의 물품 수급 및 관리 절차를 전면 재검토하고, 모든 물품이 투명하게 기록되고 보고 될 수 있도록 관리 체계 방안을 마련하시기 바라며,**[통보]**
- ② 농약을 숨기는 등으로 부정한 행위로 내부 규정을 위반하고 회사에 손해를 끼친 @@ 팀 차장 ●●●에게 중징계 이상의 징계 처분을 하시고,**[징계 / 중징계 이상]**
- ③ 이와 관련, 부서 물품 관리자로서 의무를 소홀히한 @@ 팀 ○○○에게 중징계 이상의 징계 처분을 하시고,**[징계 / 중징계 이상]**
- ④ 물품 관리 부실로 유효 보증기간이 경과된 농약 10종이 사용 불가능한 상태에 이르러 총 374,120원 금액의 손실을 초래한 @@ 팀 ○○○에게 물품관리시행세칙 제19조에 따라 배상 조치를 취하시기 바랍니다.**[배상]**

[표 1]

연번	품목명	단위	용량	수량	유효보증기간	단가	비고1	비고2	비고(원)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
합 계									